

영국과 미국의 AI 규제 정책과 시사점

손 은 지*

《차 례》

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| I. 서 론 | 2. 미국의 AI 규제 특징과 동향 |
| II. 영국의 AI 규제 정책과 동향 | IV. 영국과 미국의 향후 AI 규제 정책 및 시사점 |
| 1. 영국의 일반적 규제 정책 | 1. 영국의 AI 규제 예측과 시사점 |
| 2. 영국의 AI 규제 특징과 동향 | 2. 미국의 AI 규제 예측과 시사점 |
| III. 미국의 AI 규제 정책과 동향 | V. 결 론 |
| 1. 미국의 일반적 규제 정책 | |

I. 서 론

영국과 미국의 법체계는 역사적으로 밀접한 관련성을 가지고 발전하였다. 영국의 식민지였던 미국의 법체계는 ‘보통법(Common Law)’¹⁾을 바탕으로

* 숙명여자대학교 법학박사

1) 영국 헨리 2세(Henry)의 강력한 통치는 왕의 재판권까지 확장시켰는데, 그 판결들 사이의 공통요소(共通要素)를 발견하여 실제적인 법률체계를 형성한 것이 바로 ‘보통법(Common law)’이다. 이 법의 기초는 “그 결정을 유지하자”는 규칙이었으며, 이는 법원의 판결은 후의 사건의 상태가 유사할 경우에 전판례(前判例)를 본 받아야 하는 선례의 확립으로 이어진다.(박일경, “英國의 法體系와 司法制度(上)”, 법제, 법제처 1958,

<https://www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegList.mo?mid=a10402020000&yr=&mn=&keyField=ALL&keyWord=%EC%98%81%EA%B5%AD%EC%9D%98+%EB%B2%95%EC%B2%B4%EA%B3%84%EC%99%80+%EC%82%AC%EB%B2%95%EC%A0%9C%EB%8F%84+%28%EC%83%81%29>, 검색일: 2024년 4월 20일.)

형성되었기에 초기의 미국 법체계는 판례법을 통해 도출된 법적 개념이 중심이 되었다. 그러나 1776년의 독립선언과 1781년의 독립전쟁을 거치며, 영국으로부터 독립한 미국은 ‘법규의 시대 (Age of statutes)’라 불리는 1930년을 전후하여 다양한 ‘성문법’을 제정하였고,²⁾ 자체적인 법체계를 발전시켜 나갔다.³⁾ 그럼에도 불구하고 미국의 법체계는 여전히 영국의 헌법적 가치와 공법, 그리고 형평법(Equity law)⁴⁾ 과 같은 영국에서 유래한 많은 원칙과 개념이 포함되어 있다는 점에서 영국과 미국은 ‘보통법(common law)’계로 불리는 ‘영미법(Anglo-American Law)’계의 대표적인 국가로 분류된다.⁵⁾

법체계를 구성하는 요소에 있어 많은 공통점을 가지고 출발한 양국이지만, 그 발전 과정에서 나타난 정치적·제도적 특징으로 인해 다음과 같은 독자적인 규범체계 및 규제 체계를 정립한다.⁶⁾ 먼저 영국은 사례별 실용적이고 유동적인 헌법 해석 및 국민적 지지가 중요하게 작용하기 때문에 규제 정립에 있어서도 엄격한 헌법적 요소보다 정책적인 필요성에 의해 그 방향성이 결정되는 경우가 많다.⁷⁾ 반면, 미국은 행정부와 입법부, 그리고 사법부가 각각 ‘행정명령’과 ‘법률’, ‘판례법’의 형태로 입법 권한을 갖는 한편, 연방 체제하에서 연방정부와 주 정부 간의 독립적인 입법 시스템을 운영하면서 다차원적이고 분권화된 규제 체계를 형성하고 있다.

그리고 이와 같은 양국의 규제 체계는 최근 국제사회에서 가장 큰 이슈로 떠오른 정부의 AI 규제 정책에도 영향을 미친다. 물론 AI 기술의 급격한 발전에 따른 기본권과 공동체 가치 질서 침해 위험이 현실화되고 심각해지는 상

2) 미국에 정착한 이민자가 영국과 독일 등 다양한 국가에서 왔기 때문이라는 김범준, “미국의 법률체계와 사법제도”, 최신의국법정보 제4호, 한국법제연구원, 2010, 182면.

3) 홍완익, 김수용, 최혜선, “미국의 법령체계와 입법심사기준에 관한 연구”, 법제처용역보고서, 법제처, 2010, 6면.

4) 영국의 ‘형평법(Equity law)’은 법적인 균형과 정의를 추구하는 것으로, 법률의 엄격한 적용만으로는 해결하기 어려운 상황에서 사용된다.(박일경, 앞의 논문 참고.)

5) 김범준, 앞의 논문, 184-185면.

6) ‘규제’는 정부의 활동으로 인해 민간의 행위와 의사결정이 영향을 받게 되는 매커니즘이라는 점에서 (이혁우, “규제의 개념에 관한 소고”, 행정논총 제47권 제3호, 서울대학교, 2009, 342면.) 우리 행정규제기본법(2023. 07. 11. 법률 제1953호) 제4조는 “규제법정주의”를 채택하고 있다.

7) 물론 헌법의 불문성에서 비롯되는 규제 유연성은 법치주의와의 관계에서의 안정성 및 균형성을 찾는 것이 중요하다.(Emily S. Bremer, The Unwritten Administrative Constitution, Florida Law Review volume 66, Issue 3, 2014, 1257.)

황에서 양국 모두 AI 규제 필요성에 대한 인식은 타국과 다르지 않다. 다만, 양국 모두 해당 기술을 포괄적으로 규제하기 위한 법률의 제정이 이루어지지 않은 상황에서 보통법계를 대표하는 양국의 AI 규제에 대한 방식과 내용은 각국이 가진 규제 정책 및 이해관계에 따라 다소 차이가 있다. 이하에서는 AI 규제 정책과 특징을 영국과(Ⅱ) 미국(Ⅲ) 순으로 차례대로 살펴보고, 이를 토대로 양국의 AI 규제 방향 예측과 우리에게 주는 시사점에 대해(Ⅳ) 생각해 본다.

Ⅱ. 영국의 AI 규제 정책과 동향

1. 영국의 일반적 규제 정책

가. 헌법 해석과 규제 정책

영국(United of Kingdom)은 독립적인 국가들의 정치적 통일로 만들어졌기 때문에 단일 법률체계를 가지고 있다고 할 수는 없지만,⁸⁾ 헌법적 법원(Sources)을 통해 군주와 행정 및 의회 사이의 관계 변화, 시민의 권리와 자유 확대 및 국가 권력을 제한하는 내용을 규정하는 것은 여타의 국가들과 차이가 없다. 다만, 영국 헌법은 단일의 성문 헌법전이 아닌, 법률과 관습, 선례 등에서 도출된 원칙을 통해 개념화되어 있기에 성문헌법 국가들에 비해 비교적 유연하다는 특징을 갖는다. 따라서 영국의 경우 규제를 포함하는 각종의 법률과 정책의 수립은 사례별 실용적이고 유동적인 헌법 해석에 따른 경우가

8) 1707년 통일법(Acts of Union)으로 발효된 통일조약(Treaty of Union)의 제19조는 그레이트 브리튼 왕국(Kingdom of Great Britain)을 창설하였으나 스코틀랜드의 분리된 법률체계의 지속성을 보장하였다. 그레이트 브리튼 왕국과 아일랜드를 결합시킨 1800년의 통일법(Acts of Union)은 아일랜드의 분리된 법원의 원칙을 보장하였다. 그 결과, 영국에는 보통법(Common law)원칙에 근거한 잉글랜드와 웨일즈에 적용되는 English law, 그리고 북아일랜드에 적용되는 북아일랜드 법, 보통법적 요소와 대륙법(Civil law)원칙에 근거한 복합적 체계인 스코틀랜드에 적용되는 스코틀랜드 법(Scots Law)의 세 가지 법률체계가 존재한다.(법제처, “영국의 법률체계”, 법령정보관리원, 2016, 4-5면.)

많다.⁹⁾

이러한 점에서 영국은 헌법과 관련된 다양한 문제에 대한 조사 및 그 보고서를 통해 각종의 사례에 맞는 헌법적 해석을 내놓는 ‘House of Lords Constitution Committee’의 역할이 중요하다. 동 위원회가 발표한 보고서 중 규제에의 역할과 관련하여서 ①효율성 증대(Increased Efficiency), ②투명성 강화(Enhanced Transparency), ③현대화된 기술 활용(Utilization of Modern Technology), ④소비자 보호(Consumer Protection), ⑤시장 경쟁 촉진(Promotion of Market Competition), ⑥비용 절감(Cost Reduction) 등의 원칙이 제시되었다.¹⁰⁾ 특히 디지털과 생명공학, AI와 같은 과학기술 분야 발전을 국제사회에서의 경쟁력 확보 차원에서 중요한 과제로 인식하고 있는¹¹⁾ 영국 정부는 동 규제 원칙에 따른 유연한 규제 정책을 고수하고 있다.¹²⁾

나. 규제 특징

(1) 유연한 규제 정책

영국은 1998년에 확립된 규제 개선 원칙(Better Regulation Principles)¹³⁾ 및 2006년의 입법 및 규제개혁법(Legislative and Regulatory Reform Act)¹⁴⁾과 2015년 규제완화법(Deregulation Act 2015) 등의 법률들을 통해

9) 카렌 영, “법, 규제 그리고 기술혁신의 긴장관계-영국 경험에서 도출한 최근 사례를 중심으로”, 경제규제와 법 제9권 제2호, 서울대학교 공익산업법센터, 2016, 100면 이하.

10) Select Committee on Constitution Sixth Report, CHAPTER 8: Improving the framework of regulation. (영국 의회 홈페이지 참고, <https://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/ldconst/68/6810.htm>, 2024년 4월 13일.)

11) Melanie J Calvert et al, Advancing UK regulatory science and innovation in healthcare, Journal of the Royal Society of Medicine Volume 114, Issue 1, Sage Journal, 2021, 3.

12) 카렌 영, 앞의 논문, 101면.

13) 동 프레임워크는 새로운 규정이 도입되기 전 규제 방향을 설정하고, 규제 영향 평가와 사후적 이행, 그리고 이에 대한 독립된 정밀 조사 등을 통해 합리적이고 효율적인 정부 규제를 설계하고자 한다. 동 프로세스는 2023년 5월에 발표된 “경제 성장을 위한 스마터 규제(Smarter regulation to grow the economy)”에 따라 같은 해 9월 “새로운 더 나은 규제 프레임워크” 출범으로 이어졌다.(Gov.UK Home-page 참고, <https://www.gov.uk/government/publications/better-regulation-framework>, 검색일: 2024년 4월 12일.)

14) 동 법은 정부가 규제 단순화를 이행하기 위해 도입한 것으로, 규제 당국에 대한 구조적인 개혁을

과학기술 분야에 대한 규제 완화 노력을 지속해 왔다.¹⁵⁾ 이와 함께 통합적이고 집중적인 규제 서비스 제공을 위한 OPS&S의 설립,¹⁶⁾ 금융산업 분야에서의 혁신적 규제 정책으로 여겨지는 FTC의 ‘규제 샌드박스’¹⁷⁾를 마련하는 등 영국 정부는 계속하여 규제와 관련하여 유연하고 완화된 정책을 펼쳐가고 있다.

이러한 영국의 유연한 규제 정책에 따라 과학기술위원회(Council for Science and Technology, CST)¹⁸⁾는 ①기술혁신에 대응한 지속적인 규제개혁 노력, ②유연하고 결과 중심적인 규제, ③사업자의 자율규제 지원, ④관련 산업계 및 공동체와의 지속적 소통, ⑤무역 장벽 해소를 위한 세계 각국과의 협조 등의 규제 원칙을 담은 보고서를 발표한 바 있다.¹⁹⁾ 이러한 영국 정부의 규제 완화 정책에 따라 영국의 AI 스타트업 기업은 유럽 전체 중 1/3을 차지하고 있으며,²⁰⁾ 2023년 애널리틱스 인사이트(Analytics Insight)가 ‘2023년 주

실시할 수 있는 권한을 장관에게 부여하고 있다. 따라서 동 법은 법률안 심사 단계에서 정부가 의회에서 통과시킨 법률에 대한 개정 권한을 가진다는 점에서 헌법적으로 중요한 이슈인 의회 우선주의(Parliamentary Supremacy)에 반할 수 있다는 우려가 제기되었는 바, 이에 따라 법률 개정 권한을 경쟁 강화 및 생산성 증진과 같은 규제와 관련된 부분으로 축소하고, 관료제의 폐해를 줄이는데 집중하는 방향으로 수정되었다. 그럼에도 불구하고, 법률에서 규제의 방향과 윤곽만을 제시하고, 하위법령(Secondary legislation)에서 규제의 구체적인 수단과 방법, 절차 등을 제시할 수 있도록 한 점, 정부가 의회에서 통과된 법률에 대한 수정 권한을 갖게 됨으로써 권력분립의 원칙을 훼손시킬 수 있다는 점에서 입법 및 규제개혁법은 논란의 여지를 제공하고 있다.(문의빈, “영국의 규제 완화와 창업지원 법제 연구”, 연구보고서, 법제처, 2020, 27면.)

15) 문의빈, 위의 보고서, 8쪽.

16) 2016년 4월 규제개혁청(the Better Regulation Delivery Office)과 국립측정 및 규제청(the National Measurement and Regulation Office)을 통합하여 규제전달청(Regulatory Delivery)을 설립하여, 규제 환경 향상과 규제 효율성을 지원하였으나, 곧 OPS&S(Office for Product Safety and Standards)로 대체되었다. 현재 OPS&S는 제품 안전과 표준에 관한 영국의 규제기관으로, Regulatory Delivery의 역할과 책임을 계승하고 제품 안전성을 강화하기 위한 노력을 진행하고 있다.(Gov.UK, <https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-delivery>, 검색일: 2024년 4월 12일.)

17) FCA Home-page, Regulatory Sandbox, <https://www.fca.org.uk/firms/innovation/regulatory-sandbox>, 검색일: 2024년 4월 12일.

18) 동 위원회는 2024년 3월, 미국 대통령의 과학기술 자문위원회인 PCAST(President's Council of Advisors on Science and Technology)와 함께 AI를 비롯한 과학기술 분야에 있어서의 공유된 우선 과제에 대해 논의하기도 하였다. (Gov.UK, <https://www.gov.uk/government/publications/joint-statement-from-the-united-kingdoms-prime-miers-council-for-science-and-technology-and-united-states-presidents-council-of-advisors-on-sc>, 검색일: 2024년 4월 12일.)

19) CST, Reforming the governance of technological innovation, 2018 참고.

20) AI 타임즈, “[세계 속 AI ⑥ 영국] 인구 대비 유니콘 기술 기업 수 세계 1위”, 2021년 7월 6일자 기사, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=139218>, 검색일: 2024년 6월 23일.

목해야 하는 100대 AI 기업’에 미국에 이어 두 번째로 많은 기업을 보유한 국가로 지목²¹⁾되는 등의 괄목할 만한 성과로 이어지고 있다.

(2) 국제사회에서의 리더십 강조

영국은 규제 분야에서 “더 나은 규제(Better Regulation)”라는 패러다임하에 국제사회에서 규제 리더십을 유지하기 위한 노력을 지속한다.²²⁾ 2015년부터 3년 단위로 이어져 발표되고 있는 OECD의 ‘규제 정책 보고서(Regulatory Policy Outlook)’에 따르면,²³⁾ 국제 규제 거버넌스를 위한 정책 개발과 노력 부분에서 높은 점수를 획득하고 있는 영국은 COVID19와 기후변화, 그리고 급속한 신기술 발전 등 높아진 국제 규제 협력(International Regulatory Co-operation, IRC)의 필요성 상황에서 이에 관한 소 정부 전략을 가진 6개의 국가 중 하나로 평가받고 있다.²⁴⁾

2. 영국의 AI 규제 특징과 동향

가. AI 규제 특징

독립된 AI 규제기관이 없는 영국은 AI가 가져올 위험에 대응한 관련 기관별 규제 원칙이 존재한다. 우선, 정보 보호 및 개인정보 보호를 담당하는 기관인 정보위원회(Information Commissioner’s Office, 이하, ICO)는 2017년 이후 몇 차례에 걸쳐 AI와 관련된 데이터 보호를 위한 가이드라인(Guidance on AI and Data Protection)을 발표하였는데, 이 중 2020년의 ‘AI 프로젝트를

21) AI 타임즈, “2023년 주목해야 할 100대 AI 기업”, 2023년 1월 23일자 기사, <https://www.aetimes.com/news/articleView.html?idxno=149052>, 검색일: 2024년 6월 23일.

22) 영국 정부가 지향하는 규제개혁은 “더 나은 규제(better regulation)”로 표현되고 있다. (문의빈, 앞 보고서, 24면.)

23) OECD iLibrary, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/38b0fdb1-en/1/3/7/37/index.html?itemId=/content/publication/38b0fdb1-en&_csp_=98126082d8cd9c3becbc075f085ad466&itemIGO=oecd&itemContentType=book, 검색일: 2024년 5월 12일.

24) 이는 영국 정부가 자국 내 다양한 산업 분야에서의 전략 발표를 통해 영국의 글로벌 리더십과 영향력 향상을 위한 정부의 역할을 지속적으로 강조한 결과로 볼 수 있다. HM Government, National Cyber Strategy 2022, 90면 이하.

위한 데이터 보호 영향 평가 가이드(Guide to Data Protection Impact Assessments (DPIA) for AI Projects)’는 AI 프로젝트에서 DPIA를 수행하는 방법을 안내하며, 개인정보 보호에 대한 위험을 식별하고 관리하는 데 도움을 준다. 이 외에도 디지털경제위원회(Digital Economy Council), 국립 인공지능 연구소인 앨런 튜링 연구소(Alan Turing Institute), 데이터 윤리와 혁신기구(Centre for Data Ethics and Innovation 이하, CDEI) 등이 AI 시스템의 설계, 구현, 운영 과정에서 고려해야 할 주요 윤리적 원칙과 가이드라인을 제시하고 있다.

이처럼 영국은 상황별·이슈별 관련 기관의 원칙과 가이드라인을 통해 AI를 규제해 나가고 있기는 하지만, 그 규제 원칙의 중심에는 여전히 親기업적, 親성장 위주의 규제 환경 개선이라는 기존의 ‘더 나은 규제’ 패러다임이 존재한다. 2020년 12월 31일, 4년여 동안의 브렉시트 전환 기간의 종료와 함께 EU 법의 영향력에서 벗어나 독자적인 규제 체계를 확립하고 실행할 기회를 얻은 영국 정부가 2021년 ‘인공지능법(안)’을 발표하고 강력한 AI 규제 의사를 밝힌 EU와 달리, “친혁신, 경제 성장, 규제 최소화”를 골자로 한 ‘국가 AI 전략’을 수립한 것도 이러한 영국 정부의 AI 규제 정책이 반영된 것이다.

다만, 영국 정부는 AI로 인해 발생될 수 있는 위험에 대응하기 위해 ‘일반 개인정보보호법(Data Protection Act 2018)’이나, ‘평등법(Equality Act 2010)’과 같은 기존의 법률 적용을 배제하는 것은 아니기 때문에 관련 기본권과 공동체 가치는 이를 통해 보호된다.

나. AI 규제 동향

(1) ‘국가 AI 전략’과 AI 규제

최초의 AI 규제 원칙으로 알려진 ‘공공부문에서의 AI 윤리원칙(AI Ethics Principles for the Public Sector)’은 행정부처인 디지털, 문화, 미디어 및 스포츠부(Department for Digital, Culture, Media and Sport, 이하, DCMS)가 2018년 6월에 발표한 것으로, 공공부문에서 AI 시스템을 사용할 때 준수해야 할 윤리적 원칙을 명시하고 있다. 그 원칙으로는 공정성(Fairness), 투명성(Transparency), 책임성(Accountability)과 다양성 및 포용성(Diversity and

Inclusivity), 그리고 개인정보 보안(Data Privacy and Security)이 있다. 이후 DCMS는 자국 내 'AI 산업 현황 및 산업의 지속적인 발전과 규제 강화를 위한 방향성을 제시하기 위한 백서(2019)'²⁵⁾, '국가 AI 전략(2021)'²⁶⁾ 등을 통해 영국 정부의 AI 관련 정책과 규제 방향을 설계하였는데, 이 중 '국가 AI 전략'은 2022년 7월 차례로 발표된 DCMS의 'AI 규제 원칙 확립에 관한 보고서(Establishing a pro-innovation approach to regulation AI)'²⁷⁾와 앨런 튜링 연구소의 'AI 규제기관 역량 강화 방안 보고서(Common regulatory capacity for AI)'²⁸⁾를 통해 그 내용이 구체화 되고 있다.

영국 정부의 이러한 유연한 AI 규제 입장은 최근의 AI 규제 정책 방향성을 담은 2023년 3월의 'AI 규제에 대한 혁신적 접근방식(A pro-innovation approach to AI regulation, 이하, AI 백서)'을 통해서 재확인 된다. 동 백서는 AI 규제 방향은 '친혁신적이고 성장 중심적'일 것을 강조하면서²⁹⁾ AI의 안전하고 혁신적인 사용을 촉진하기 위해 ①안전, 보안 및 견고성(safety, security and robustness), ②투명성 및 설명 가능성(transparency and explainability),

25) 동 백서는 온라인 피해를 줄이고 사용자를 보호하기 위한 새로운 규제 프레임워크의 도입을 제안한다. 이 규제 프레임워크는 온라인 플랫폼에 대한 책임과 독립적인 규제기관의 설립을 포함하고 있으며, 이를 통해 온라인 사용자를 보호하기 위해 기업들의 온라인 피해 대응에 관한 적절한 시스템과 절차를 갖추도록 요구한다.(DCMS, Online Harms White Paper, PART 4: Technology, education and awareness 참고.)

26) 2021년 AI 전략은 다양한 측면에서 영국의 AI 산업을 촉진하고 발전시키는 데 초점을 맞추고 있다. 이 전략은 첫째, AI 산업의 성장 지원 둘째, AI 윤리와 안전 확보, 셋째, AI 인력 양성, 넷째, 공공 서비스에서의 AI 활용의 증가 및 혁신적인 AI 솔루션의 개발, 다섯째, 국제적인 AI 협력 강화를 위한 DCMS의 노력을 포함하며, 이를 통해 글로벌 시장에서의 영국의 입지를 높이고자 노력한다.(National AI Strategy, 2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1020402/National_AI_Strategy_-_PDF_version.pdf, 참고.)

27) Gov. UK, <https://www.gov.uk/government/publications/establishing-a-pro-innovation-approach-to-regulating-ai/establishing-a-pro-innovation-approach-to-regulating-ai-policy-statement>, 검색일: 2024년 4월 28일.

28) Alan Turing Institute Home-page, <https://www.turing.ac.uk/news/publications/common-regulatory-capacity-ai>, 검색일: 2024년 4월 28일.

29) 동 백서는 브렉시트(Brexit) 이후 글로벌 과학기술 경쟁에 대비하기 위해 영국 정부가 2023년 2월 출범시킨 과학기술 전담 부처인 '과학혁신기술부(Department for Science, Innovation and Technology, 이하, DSIT)'를 통해 발표되었다. (UK Gov, UK unveils world leading approach to innovation in first artificial intelligence white paper to turbocharge growth, <https://www.gov.uk/government/news/uk-unveils-world-leading-approach-to-innovation-in-first-artificial-intelligence-white-paper-to-turbocharge-growth>, 검색일: 2024년 4월 16일.)

③공정성(fairness), ④책임 및 거버넌스(accountability and governance), ⑤이의제기 및 구제(contestability and redress)와 같은 원칙을 제시한다. 이와 함께 동 백서는 ①AI 혁신을 저해하는 강압적인 법안 도입 및 AI 규제를 위한 새로운 단일 규제기관의 설립 반대, ②AI 산업 분야에서의 ‘규제 샌드박스’ 설립 의지 확인³⁰⁾, ③미국과 EU 등 서로 다른 규제 접근방식을 취하는 국제 사회에서의 중재자로서의 영국 정부의 역할 강조 등 기존의 영국 정부가 취해온 AI 규제 방식을 대부분 답습하고 있다.

(2) 국제협력 강화

영국은 미국과 EU 등 다른 국가와의 중요한 전략적 파트너십을 통한 기술 협력 및 FTA 추진 등 AI 관련 국제협력 강화를 위한 노력을 지속하면서 국제적 리더십을 강화해 나가고 있다. 이는 AI 규제 입법을 선호하지 않는 영국 정부의 입장에서 EU의 ‘AI법’ 제정에 따른 파급력을 견제하고 국제사회에서의 AI 규제 선도력 획득을 위한 최선의 대응책이 된다. 그 일환으로 영국은 2023년 11월, 제1차 ‘AI 안전성 정상회의(AI Safety Summit, 이하 AI정상회의)’를 블레츨리 파크(Bletchley Park)에서 개최하였는데, 이는 자국 내의 보수적인 AI 규제 접근방식을 보완하기 위해 국제사회에서 AI 규제를 위한 주도적 위치를 선점하고, 관련 영향력을 키우기 위한 것이다. 동 회의에서 참여국 및 기업들은 안전하고 책임있는 AI의 개발과 활용을 위해 세계적 협력 관계 구축을 목표로 하는 ‘블레츨리 선언(Bletchley Declaration)’을 발표하였으며, 그 주요 내용은 다음과 같다.³¹⁾

첫째, 프론티어 AI의 위험과 대처 필요성에 대한 공통된 이해, 둘째, 프론티어 AI의 안전성 관련 국제협력을 위한 향후 프로세스의 마련, 셋째, 프론티어 AI의 안전성을 높이기 위해 개별 조치가 취해야 하는 적절한 조치 확보,

30) U.S International Trade Administration, UK AI REGULATIONS 2023, (<https://www.trade.gov/market-intelligence/uk-ai-regulations-2023>, 검색일: 2024년 4월 16일.)

31) GOV.UK Home-page, <https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023>, 검색일: 2024년 5월 13일.

넷째, AI 안전 연구에 대한 잠재적 협력 영역 구축(모델 기능 평가 및 거버넌스 지원을 위한 새로운 표준 개발 등 포함한다), 다섯째, AI의 선한 목적성 추구 등이 선언문에 포함되어 있다.

물론 ‘AI 정상회의’의 개최는 영국 정부의 글로벌 리더십 확보라는 일차적인 목적에서 비롯된 것이기는 하지만, 이를 통해 국제사회 전반의 AI의 위험성과 규제 필요성, 그리고 이를 위한 국제 협력체계 구축이라는 공감대를 확인할 수 있는 중요한 계기가 되었다.³²⁾

Ⅲ. 미국의 AI 규제 정책과 동향

1. 미국의 일반적 규제 정책

가. 미국의 분권적 입법 체계

미국의 법체계는 1787년 제정된 연방헌법(The United States Constitution)을 최고법으로, 국가 전체에 적용되는 연방 법과 개별 주 내부에 적용되는 주(州)법으로 나누어지는데, 그 효력은 연방 법이 주법에 우선한다. 역사적으로 영국 법 제도의 영향을 받은 미국은 건국 초기에는 판례법을 중심으로 하는 보통법이 적용되었으나, 1930년대를 전후로 본격적인 성문법이 제정되기 시작된 이후, 현재 대부분의 법 영역에 걸쳐 다수의 제정법을 가진 국가가 되었다.³³⁾ 다만, 미국의 성문법은 특정 사항에 적용되는 한정된 입법 방식을 취하는데, 규제 입법과 관련하여서 다음과 같은 특징을 갖는다.

첫째, 미국의 1차적 법원은 법 그 자체를 의미하며, 이는 정부에 의해서 제정된 법률과 판례법, 관습법 등 법적 구속력(legal authority)이 있는 법원이 포함된다.³⁴⁾ 이 중 연방의회에서 제정된 법률(federal statutes)과 연방행정부

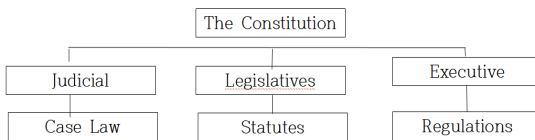
32) 2024년 5월 22-23일, 한국에서 제2차 ‘AI 정상회의’가 개최되었다.
(<https://aiseoulsummit.kr/kor/>, 검색일: 2024년 5월 24일.)

33) 홍완식, 김수용, 최혜선, 앞의 보고서, 3면 이하.

의 각 기관들의 법령, 규칙 및 대통령의 행정명령(executive orders) 등은 모두 연방헌법의 ‘최고법조항(Supremacy Clause)’에 의해 주법에 우선하며, 그 실질적 효력면에서 큰 차이가 없다.³⁵⁾ 즉 독자적으로 입법 활동을 수행하는 의원들과 정부와의 미약한 연결고리, 그리고 의회의 입법수요 판단에 있어 행정부의 의견을 존중하는 정치문화 등 입법정책의 형성 및 법률의 입안 등에 있어 대통령이 주도권을 갖고 있다고 평가되는 미국 대통령의 행정입법권은³⁶⁾ 연방정부의 정책 수립과 수행을 위한 중요한 수단이자,³⁷⁾ 발효 시 의회가 실질적으로 이를 제재하기 어렵다는 점에서 규제를 위한 행정입법은 강력한 효력을 갖는다.

둘째, 미국은 연방제로 중앙정부와 주 정부 사이에 권한이 나뉘어져 있으며 법체계 역시 분권되어 있다. 이러한 법체계하에서 미국의 연방 법은 주 법률보다 그 효력상 우위를 가지기 때문에 연방법과 주 법률이 충돌할 경우 연방법이 우선되기에 주법은 연방헌법과 주 헌법에 위반되어서는 안 된다. 또한 연방 법률은 주 법률의 해석과 적용에 있어 이를 보완하거나 대체할 수 있다는 점에서 연방정부의 권한은 강화되고, 미국 연방제도 하에서의 법체계는 통일성을 갖는다.

34) <표 1> 미국법의 법원(法源)



출처: 김범준, 위의 논문, 193-199면.

35) 따라서 법률 제정권이 있는 의회는 행정명령에 문제가 있을 경우, 별도로 그 효력을 부인하는 법률을 제·개정하거나 예산법률을 통해 제재를 가할 수는 있다. 다만, 대통령이 법률에 의한 행정명령 효력정지를 거부하거나, 국가비상사태를 선포하여 상황을 우회하는 경우에는 사실상 행정명령을 막기는 어렵다.(이현출, 문예찬, “미국 대통령 정책실행 수단으로서의 행정명령”, 『일감법학』 제45권, 건국대학교, 2020, 205면.)

36) 의원들이 개별적으로 입법 활동을 하는 까닭에 법률안을 발의한 의원들이 자신의 법률안을 의결하는데 필요한 과반수를 확보하기가 용이하지 않으며, 대통령은 예산 부족 등을 이유로 쉽게 법률안 거부권을 행사할 수 있어, 의원들이 3분의 2의 재의결정족수를 추가로 확보하는 어려움을 피하기 위하여서라도 행정부의 정당한 입법요청을 존중함은 물론 행정부와 의 입법정책상의 거래(bargaining)도 불가하기 때문이다.(성선제, “미국의 정부입법에 관한 고찰”, 『월간법제』, 법제처, 2006, 6-7면.)

37) 홍완식, 김수용, 최혜선, 앞의 보고서, 7면.

나. 규제 특징

(1) 효율적 규제 체계 정립 요구

미국 정부에서 규제는 정부가 법을 시행하고 관련 기관의 목적을 달성하는 주요 수단이다.³⁸⁾ 이와 관련하여 규제 및 행정절차에 관한 빌 클린턴 대통령의 행정명령 12866(1993)은 새로운 규제나 규제 변경이 예상되는 경우, 정부 기관이 이에 따른 비용과 편익을 분석하여 규제 비용을 최소화하고 경제적 효율성을 극대화할 것을 규정하고 있다. 이는 연방정부가 규제를 시행할 때 합리적인 균형을 유지하고, 규제의 부작용을 최소화하기 위한 중요한 지침 중 하나로서, 이를 통해 규제에 따른 기업과 시민의 부담 최소화, 정부의 업무 효율성이 제고된다.³⁹⁾

(2) 분권적 규제 체계 구조

미국 정부의 규제 형식은 크게 의회가 제정한 ‘법률’과 행정부가 발효하는 ‘행정명령’ 등의 행정입법으로 나누어 살펴볼 수 있다. 두 가지 형식 모두 미국 헌법을 최고규범으로 하며, 발효 이후 그 실질적 효력에 있어 차이가 있는 것은 아니다. 다만, 의회 법률은 헌법에, 행정입법은 헌법과 의회법률에 저촉되어서는 안 되기 때문에 관련 규제의 위헌 여부 심사 시, 의회 법률과 행정명령의 심사 기준은 다르다. 먼저 의회 법률의 경우, “알려진 사실이나 일반적으로 사실이라고 추정된 사실에 비추어 그 입법이 입법자의 지식과 경험의 범위 내에서 어느 정도 합리적 근거에 기초하고 있다는 추정을 배제하는 그런 성격의 법률이 아닌 한 위헌으로 선언되어서는 안 된다”는 합리적 심사기준에 따라 연방법원은 의회의 입법권을 최대한 존중한다.⁴⁰⁾

38) 이러한 미 연방의 모든 규정과 규제는 연방규제집(the Code of Federal Regulations)을 통해 확인할 수 있다. (Gov. Info, <https://www.govinfo.gov/app/collection/cfr/2024>, 검색일: 2024년 4월 30일.)

39) 수잔 E. 더들리, 제리 브리토(옮긴 임택진), 『입규제의 틀(Regulation Primer)』, 국무조정실, 2017, 132쪽 이하.

40) 1938년의 *United States v. Carolene Prods. Co.* 판결은 위헌법률심판에 있어 2중 심사기준을 제시하면서 ① 미연방헌법 수정 제1조부터 제10조의 기본권을 제한하는 입법, ②통상적으로 바람직하지 않은 입법을 배제할 수 있을 것으로 기대되는 정치적 과정을 제한하는 입법으로서, 선거권을 제한하는 입법, 정보의 자유를 제한하는 입법, 정치적 조직을 규제하는 입법, 평화적 집회를 금지하는 입법, ③ 종교, 국적, 인종에 있어 분리되고 고립된 소수를 겨냥한 입법의 세 가지를 제외하고는 일반적으로 민주적으로 선출된 의회의 입법에 대하여 존중하여야 한다고 판시하였다. 동 판결은 민주

한편, 행정부의 규제 입법 위헌성 여부와 관련하여서는 건국 초기 많은 논의가 있었으나,⁴¹⁾ 1946년 연방정부 기관들의 규제 제정 절차 등을 담은 행정절차법(Administrative Procedure Act, APA)⁴²⁾ 제정되면서 이와 관련한 논의는 현재 일단락된 상태이다.⁴³⁾ 다만, 동 법이 “자의적이거나 재량남용 또는 법률을 위반하는 경우에 취소하는 것으로 한다”고 규정한 것에 대해 연방대법원은 ①위헌심사 대상이 되는 행정입법이란 행정기관을 포함한 일반 국민의 법률관계를 형성시켜 미국 시민의 기본권을 침해할 수 있는 입법규정(legislative rules)을 의미하고,⁴⁴⁾ ②동 규정의 위헌성은 “자의적”, “재량남용”으로 여겨질 수 있는 행정부의 권한 여부에 따라 결정되는데, 이는 행정부의 결정에 영향을 미치는 모든 관련 요소들을 합리적으로 고려했는지를 살피는 “엄격심사주의”를 통해 해결된다고 판시하여,⁴⁵⁾ 의회의 규제법률과는 다른 위헌 심사기준을 채택하였다.

2. 미국의 AI 규제 특징과 동향

가. AI 규제 특징

연방 법과 주 법, 그리고 삼권분립 하에서의 분권적 법체계는 AI 규제 체계에도 영향을 미친다. 우선 연방의 경우 ①데이터 처리 및 디지털 환경 조성을 위한 새로운 법률의 제정 대신 기존의 법률과 판례를 활용한다. 일례로 AI 알고리즘 학습 시 필수적으로 사용되는 개인정보 보호를 위해 공공부분과 민간부분을 모두 포괄하는 독립된 규제법률의 제정 대신, 아동 온라인 프라이버

주의 국가에서 의회의 가치와 법원의 역할을 강조한다는 점에서 의의가 크다.(David A. Strauss, *Is Carolene Products Obsolete?*, Chicago Unbound, University of Chicago Law School, 1598(2010).)

41) 수잔 E. 더들리, 제리 브리토(옮긴 임택진), 앞의 책, 41면.

42) 미국의 규제 체계의 중요한 기반을 이루고 있는 APA의 주요 내용으로는 ①규제 공정성 보장, ②규제 제정 절차, ③규정 시행 절차(규정의 효력 발생일 설정, 행정 절차의 공정성 보장, 소송의 절차 등), ④관리 지원 및 권한의 부여(행정 규칙의 해석 방법, 행정 조사의 실시 방법, 규제 위반에 대한 조치 등)이 있다.

43) APA는 행정입법권에 대한 명확한 헌법적 근거 규정이 없는 현실에서 규정에 따른 절차적 통제를 통해 행정부의 입법 권한에 대한 중요한 제약이 된다.(정하명, “미국 대통령의 대통령 지시에 관한 연방대법원의 최근 판결례”, 법학논고 제71집, 경북대학교, 2020, 150면 이하.)

44) 정하명, 위의 논문, 148면.

45) 401 U.S. 402, 416 (1971). *Citizen to Pres. Overton Park v. Volpe* 판결.

시 보호법(COPPA, Children's Online Privacy Protection Act)과 의료정보 보호법(HIPPA, Health Insurance Patient Privacy Act) 등과 같은 개별법률을 통해 관련 이슈를 해결한다.⁴⁶⁾

②오바마 행정부 이후 현재의 바이든 정부에 이르기까지 다수의 AI 관련 행정명령은 공공 부분에서의 AI 활용에 있어 기관별·이슈별 규제 프레임워크를 제시하였는데, 이를 바탕으로 민간의 AI 활용에 대한 규제 영역이 설정·확장되고 있다. 대표적으로 연방거래위원회(Federal Trade Commission, 이하 FTC)가 'AI와 알고리즘'에 대한 사용 지침 등을 제시하고, 기존의 법률에 따른 권한을 이용하여 민간 영역에서의 AI 기술 관련 규제 조치를 시행하는 등의 경우가 그러하다.⁴⁷⁾

반면 각 주의 경우, 자체적인 법률의 제정을 통해 AI 기술이 유발할 수 있는 구체적 위험을 개별적으로 관리하고자 한다. 주법률은 연방헌법과 연방 법률 및 주 헌법의 하위에 위치하고 있음에도 불구하고, 실생활에 있어서 미국의 법체계 중에서 가장 중요한 위치를 차지하기 때문에 동 기술 관계자는 이에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 그러나 만약 각 주가 취하는 AI 규제 입장과 내용이 상이할 경우, 관련 기업과 기술자가 겪을 수 있는 혼란과 부담은 클 수밖에 없어 AI를 기반으로 이루어지는 산업 규모가 커질수록 연방 차원의 AI 규제 방향 설정이 중요하다.

46) 제4차 산업혁명 시대에서 빈번하게 발생하는 데이터 유출이 증가하면서 미 상원이 2022년 '개인정보보호법' (American Data Privacy and Protection Act, 이하 ADPPA)을 발의하였지만, 아직까지 제정으로 이어지지 않고 있다. 다만, 아동 온라인 프라이버시 보호법(COPPA, Children's Online Privacy Protection Act)과 의료정보 보호법(HIPPA, Health Insurance Patient Privacy Act), 가족의 교육권 및 프라이버시법(FERPA, Family Education Rights and Privacy Act) 등이 각 특정 분야에서 '개인정보보호법'과 같은 역할을 하고 있을 뿐이다. 이렇듯 연방 차원의 '개인정보보호법'이 제정되어 있는 많은 미국은 개인정보 보호를 위해 중국 동영상 플랫폼인 '틱톡'에 대한 강제 매각법 입법을 추진하는 등 법률적 이슈를 정치적 방법으로 해결하고 있는 듯한 모습을 보이고 있다. 물론 동 사안이 국가 간 정보의 흐름, 혹은 틱톡 사용에 따른 부작용 등의 요소를 고려했다고 하더라도 개인정보 보호 차원에서 동 회사를 자국 내 귀속시키기 위한 법률의 입법 의도는 다소 무리가 있다고 생각된다.

47) 2024년 FTC는 AI를 이용한 특정 인물이나 브랜드를 사칭하는 '딥페이크' 콘텐츠에 대한 처벌 규정을 담은 규칙 개정안을 제안하였다. FTC, FTC Proposes New Protections to Combat AI Impersonation of Individuals, <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/02/ftc-proposes-new-protections-combat-ai-impersonation-individuals>, 검색일: 2024년 5월 10일.

나. AI 규제 동향

(1) 연방 차원의 AI 규제 동향

(가) 초기의 AI 규제 정책

2016년 ‘국가과학기술위원회(White House Office of Science and Technology Policy)’의 ‘AI의 미래 준비에 관한 보고서(Preparing for the Future of Artificial Intelligence, 이하 ‘AI 보고서’)'는 AI의 발전이 가져올 윤리적·법적·사회적 영향을 고려한 규제 접근을 다음과 같이 제안하였다.⁴⁸⁾ 첫째, AI 위험 결과에 따른 ‘리스크 관리식 접근’, 둘째, 일반 규제 영역에서 중요한 역할을 담당하는 비용과 편익 사이의 균형성을 고려한 ‘혁신적 접근’, 셋째, 규제 의사결정을 위한 전문가 참여를 강조하는 ‘거버넌스적 접근’이다. 이후 국가경쟁력 강화라는 트럼프 행정부의 정치적 행보는 AI 규제와 관련하여서도 그 노선을 같이 하였는데,⁴⁹⁾ 2019년의 ‘AI에 있어서의 미국의 리더십 유지를 위한 행정명령 제13859호(Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence)⁵⁰⁾’와 이에 의거한 ‘미국 AI 발전계획(American Artificial Intelligence Initiative)’의 수립과 그 이행을 위한 ‘국가 AI R&D 전략 계획(2019 Update)’의 발표가 그러하다.

오바마 행정부에서부터 이어져 온 미국 정부의 일련의 AI 발전 정책과 관련 규제 내용은 정부와 민간의 ‘역할 분담’을 통한 자유로운 기업 생태계 구축이라는 목적을 공유한다. 즉 미국 정부는 AI 위험 관리에 앞서 민간 부문과의 협동 연구를 통한 AI 기술개발을 진행하는 한편, 민간이 투자하기 어려운 기초 연구와 공공 영역에서 정부 차원의 투자를 확대하는 것에 더 큰 노력을 기울였다.⁵¹⁾ 그러나 규제 혁신과 AI 기술 성장을 우선시하던 미국의 AI 정책

48) Preparing for the Future of Artificial Intelligence, (https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf, 검색일: 2024년 4월 30일.)

49) 손은지 박사논문, “인공지능의 현법적 위험과 대응적 규범체계 정립에 관한 연구”, 숙명여자 대학교, 2023, 165면.

50) file:///C:/Users/eunji/Downloads/%EB%AF%B8%EA%B5%AD_%ED%96%89%EC%A0%95%EB%AA%85%EB%A0%B9%EC%A0%9C13859%ED%98%B8_%EB%B2%88%EC%97%AD%EB%B3%B8(%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EB%8F%84%EC%84%9C%EA%B4%80).PDF

51) KDI 경제정보센터 자료연구팀, “불붙은 AI 기술패권 전쟁, 누가 AI 경쟁에서 이기고 있는가?”, 「해

기조가 바이든 행정부 이후 조금씩 바뀌고 있다. 이러한 미국 정부의 AI 규제 정책 변화는 AI의 급속한 성장에 따른 인간의 권리와 공동체 가치 침해 가능성이 그 전과는 비교할 수 없는 현실적 위협으로 다가오는 상황에서 EU의 ‘AI 법’과 함께 국제사회에 적지 않은 영향력을 행사할 것으로 예상된다.

(나) 바이든 행정부의 AI 규제 정책

2021년의 ‘2020 국가 AI 이니셔티브법(The National AI Initiative Act of 2020)’ 제정 및 AI 분야에 막대한 예산을 투입하는 등 4차 산업혁명 시대 AI 패권을 위해 다방면으로 노력한 미국은 2023년 기준 세계 최고의 AI 기술 보유국이다.⁵²⁾

이러한 AI 기술 선진국인 미국의 AI 규제 원칙이 바이든 행정부에 들어서면서 점차 바뀌고 있다. 기술의 발전이 가져온 긍정적인 시그널과 기회만큼이나 사회, 경제, 그리고 국가 안보에 대한 위협이 큰 AI에 대한 규제 원칙이 바이든 행정부 출범 이후 강화되고 있는 것이다.⁵³⁾ 2022년 10월, ‘AI 권리장전(Blueprint for an AI Bill of Rights)’⁵⁴⁾ 및 2023년 2월, ‘공정한 AI의 설계와 사용에 대한 행정명령(Executive Order On Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through the Federal Government)’⁵⁵⁾과 같은 해 5월, ‘책임 있는 AI 개발에 대한 대응을 위한 새로운 전략

외동향-AI편], KDI, 2020, 4면.

52) 영국의 데이터분석 미디어인 토터스인텔리전스가 2023년 6월 28일에 발표한 ‘글로벌 ai 지수’에 따르면, 미국과 중국, 싱가포르, 영국, 캐나다에 이어 우리나라의 AI 지수는 세계 6위이다.
(<https://www.tortoisemedia.com/intelligence/global-ai/#rankings>, 검색일: 2024년 4월 22일.)

53) The White House, “Remarks by President Biden on Seizing the Opportunities and Managing the Risks of Artificial Intelligence” (<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/06/20/remarks-by-president-biden-on-seizing-the-opportunities-and-managing-the-risks-of-artificial-intelligence/>, 검색일: 2024년 5월 1일.)

54) The White House, Blueprint for an AI Bill of Rights,
(<https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights/>, 검색일: 2024년 5월 1일.)

55) 해당 행정명령은 인종평등과 부족한 지방 행정을 위한 연방정부의 노력을 담은 것으로 인공지능이 야기할 수 있는 미국시민의 권리에 대한 위협관리의 내용도 포함한다. 이를 위해 동 명령은 기관에 자동화된 기술의 알고리즘 차별과 같은 새로운 위협과 관련하여 장애인 접근성 개선, 언어 접근 서비스의 개선 및 주정부의 기술 사용 역량 강화를 위한 기회 제공 등을 지시하였다. 또한 데이터의 공정성과 투명성을 높이기 위해 인구 통계 데이터와 같은 정보의 수집, 분석 및 사용을 촉진하고 백악관과 미국 대중에게 정기적으로 그 진행 상황을 보고하도록 관련 기관에 지시하였다.
(Executive Order On Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities

(National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan 2023 Update)⁵⁶⁾⁵⁷⁾, 그리고 2023년 10월의 ‘AI 사용에 있어 안전과 보안, 신뢰 발전을 위한 행정명령 14110(Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, 이하, 행정명령 14110)’ 발표에 이르기까지의 모든 AI 규제 정책은 AI 투명성과 책임성을 강조하면서 그 규제 정도를 강화한다.

특히 최근 발효된 행정명령 14110은⁵⁸⁾ ①AI 안전성 평가의 의무화,⁵⁹⁾ ② AI 도구의 안전성 표준 마련,⁶⁰⁾ ③콘텐츠 인증 표준의 수립,⁶¹⁾ ④개인정보 보호 강화⁶²⁾ 등을 규정하는 등 AI가 가져올 공동체 가치와 권리침해 가능성이 심각해졌다는 미국 정부의 판단이 반영되어 있다.⁶³⁾ 이후 동 행정명령에 대

Through the Federal Government, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-through-the-federal-government/>, 검색일: 2024년 5월 1일.)

56) National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan 2023 Update (<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf>), 검색일: 2024년 5월 1일.)

57) 해당 전략은 이전 행정부가 2016년과 2019년에 발표한 “국가 AI R&D 전략계획”을 기본으로 AI 연구에서 국제협력에 대한 원칙적이고 조정된 접근방식을 강조하기 위해 이전의 8가지 전략을 재확인하고 있으며, 9번째의 새로운 전략을 추가한 것이다. 9번째 전략의 내용은 다음과 같다. AI 연구에서 국제협력에 대한 원칙적이고 조정된 접근방식을 확립한다. 환경에 대한 지속 가능성, 의료 및 제조와 같은 글로벌 과제를 해결하기 위해 AI R&D의 국제협력을 우선시함과 동시에 전략적인 국제 파트너십을 통해 AI R&D와 AI에 대한 국제 가이드라인 및 표준의 개발 및 구현의 진전을 목표로 한다.(Strategy 9: Establish a principled and coordinated approach to international collaboration in AI research. Prioritize international collaborations in AI R&D to address global challenges, such as environmental sustainability, healthcare, and manufacturing. Strategic international partnerships will help power responsible progress in AI R&D and the development and implementation of international guidelines and standards for AI.)

58) The White House, Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificial-intelligence/>, 최종 검색일: 2024년 3월 11일.

59) 미국의 안보·건강·안전을 위협할 수 있는 AI 모델에 대해 정부 검증 전문가팀(AI 레드팀)의 안전 검사를 받고 AI 개발자는 그 결과를 정부에 제출하도록 의무화한다.

60) 국립표준기술연구소(NIST)에 AI 기술의 안전성을 보장하기 위한 최고 수준의 표준 마련을 권고하고, 에너지부에 핵무기나 생물학무기, 핵심 기반시설, 에너지 안보 분야에서 위협이 될 수 있는 AI 기술을 평가할 수 있는 수단을 개발하도록 권고하였다.

61) 상무부는 AI 기술로 만든 가짜 이미지 등의 콘텐츠 식별을 위해 워터마크 적용을 의무화하는 방안을 추진해야 한다.

62) AI 개발 훈련에 개인정보 불법 사용을 규제하는 지침을 마련해야 한다.

63) 김경숙, 홍건식, “바이트 행정부의 첫 인공지능(AI) 행정명령과 시사점”, 『이슈브리핑』 480호,

한 후속 조치로 발표된 예산관리국(OMB)의 ‘AI 기술 활용과 관련한 규제 및 혁신(안)’⁶⁴⁾ 및 따라 각 정부 기관은 AI 기술 활용 감시를 하는 ‘최고 AI 담당관(Chief AI Officer, CAIO)’을 채용하고, 매년 각 기관의 AI 활용 분야 및 그 내용, 부작용 목록을 대중에 공개해야 하게 하는 등 연방기관에 대한 AI 사용에 따른 위험 식별 및 관리 의무 부과를 통해 다양한 시민의 권리를 보호를 강화한다.⁶⁵⁾

물론 미국 정부의 동 행정입법 조치는 ‘AI법’ 제정을 마친 EU의 규제 선도력, 중국을 비롯한 여타 국가의 기술 성장을 견제하기 위한 정치적 수단임을 배제할 수는 없다.⁶⁶⁾ 그럼에도 불구하고 동 행정명령은 AI 위협의 심각성과 규제 필요성이 미국 사회 전반에 걸쳐 제기되고 있는 상황에서 AI ‘규제’와 ‘시장’ 사이의 적절한 수단이 된다. 특히 동 명령의 의무 규정이 지나치게 “자의적”이거나 “재량남용” 이라고 불만한 내용을 담고 있지 않아, 연방의회 차원의 포괄적 AI 규제법률이 제정되기 전까지 행정명령 14110은 미국 내 주요한 AI 규제 수단으로 활용될 것이다.

(2) 주 차원의 AI 규제 특징과 동향

연방 수정헌법 제10조에 의하여 연방에게 부여된 입법 권한이 없는 경우에 각 주는 관련 법령을 입법할 권한을 갖는다. 이러한 주 법률은 해당 주에 거주하는 주민의 일상생활에 밀접하게 관여하고 있다는 점에서 AI 규제법률이 주 차원에서 제정되는 경우 해당 주의 ‘소비자’와 ‘기술 관련 사업자’는 관

INSS, 2023, 2-3면.

64) The white House, FACT SHEET: Vice President Harris Announces OMB Policy to Advance Governance, Innovation, and Risk Management in Federal Agencies’ Use of Artificial Intelligence,

(<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/03/28/fact-sheet-vice-president-harris-announces-omb-policy-to-advance-governance-innovation-and-risk-management-in-federal-agencies-use-of-artificial-intelligence/>, 검색일: 2024년 5월 2일.)

65) 2023년 12월부터 OMB와 과학기술정책실은 연방정부 전체의 노력을 조정하고 OMB의 지침 이행을 준비하기 위해 새로운 ‘AI 최고 책임자 협의회’에 정기적으로 CAIO를 소집하고 있다.

66) 이와 관련하여 미국의 AI 행정명령은 시장주의적인 접근을 취하며 혁신의 지속을 위한 정부의 책임과 역할을 전략적으로 규율한다는 점(고환경, 이일신, 강준모, “글로벌 인공지능(AI) 규제 동향과 시사점 - EU, 미국, 영국을 중심으로”, Issue Brief vol 2, 광장 국제통상연구원, 2024, 5면.)에서 EU의 ‘AI법’과는 차이가 있다.

런 법률들의 규제를 직접적으로 받게 된다.

주 차원의 AI 관련 대표적인 규제법률은 다음과 같다. 먼저 캘리포니아는 ‘소비자 개인 정보 보호법(California Privacy Rights Act, 이하 CCPA)’⁶⁷⁾과 ‘온라인 투명성 강화법(California’s Regulation of Bots, 이하 BOT)’⁶⁸⁾을 통해 AI 기술을 규제한다. 특히 ‘BOT(§ 17940)’은 점점 더 보편화되고 정교해진 소프트웨어와 소비자들 사이에서 이루어지는 대화의 투명성을 제고하기 위해 관련 사업자에게 다양한 의무를 부과하고 있는데, 이는 ‘온라인 개인 정보 보호법(CalOPPA)’과 CCPA 등 캘리포니아가 기존의 법률을 통해 강조해 온 온라인에서의 투명성을 재차 강조한 것이다.⁶⁹⁾

그리고 캘리포니아와 함께 미국 내 가장 선진적인 입법 체계를 구축하고 있다고 평가받는 뉴욕은⁷⁰⁾ 2021년부터 제정·시행되고 있는 ‘NYC 144’⁷¹⁾를 통해 모든 채용 단계에서 사용되고 있는 자동 고용 결정 도구(AEDTs)의 정기적 ‘편향성’ 검사를 규정함으로써 AI 편향성과 차별을 금지한다.⁷²⁾ 다만, 동 법률은 AEDTs의 범위를 매우 좁게 설정하고 있으며, 해당되는 도구의 사용을 위해 제시되고 있는 회사의 준수사항도 많지 않아 그 실효성과 관련하여서는 비판이 있다.⁷³⁾ 이 외에도 뉴욕 상·하원은 2024년 4월(Bill A9816)과 2월(Bill S8631)에 각각 AI를 이용한 조작 행위에 대한 처벌을 규정한 ‘New

67) 캘리포니아 주에서 개인 정보 보호를 강화하기 위해 만들어진 동 법률은 소비자의 개인정보에 대한 투명성, 접근성 및 제어를 증진하기 위해 2018년 6월에 채택되었으며, 2020년 1월 1일부터 시행되고 있다. 이러한 주 차원의 개인정보보호법은 콜로라도주의 ‘프라이버시 법(Colorado Privacy Act, CPA), 버지니아주의 소비자 데이터보호법(Consumer Data Protection Act, CDPA)이 있다.

68) 2019년 7월부터 시행된 동 법은 온라인에서 “봇”의 사용을 규제하고 소비자를 보호하기 위해 비즈니스 및 전문 자문 단체 코드(B&P)의 일부로 제정되었다.

69) Robert Bateman, How to Comply with California’s Bot Disclosure Law, 2023년 7월 1일, Termsfeed(<https://www.termsfeed.com/blog/ca-bot-disclosure-law/>, 검색일: 2024년 5월 7일.)

70) 김재원, “미국 법원에서의 체계적 접근”, 『성균관법학』 제20권 제2호, 성균관대, 2008, 689면.

71) 소비자 및 노동자 보호부(DWCP)의 권한으로 제정된 동 법은 기업들이 채용 결정을 위해 사용하는 AI와 자동화 프로그램에 대한 규제법률인 동 법은 챗봇 인터뷰 툴, 이력서 스캐너와 같은 채용과 승진 결정을 돕는 특정 소프트웨어를 사용하는 기업들에 해당 도구의 인종과 성(性)차별 가능성을 매년 감사해 홈페이지에 그 결과를 공개할 것을 의무화한다.

72) § 5-303, Published Results.

73) Wilfred Chan, NYC is about to regulate AI in hiring. Critics say the new law doesn’t do much, Fast company logo, 2023년 2월 27일자. (<https://www.fastcompany.com/90856421/nyc-is-about-to-regulate-ai-in-hiring-critics-say-the-new-law-doesnt-do-much?partner=rss>, 검색일: 2024년 5월 7일.)

York false AI representations’ 혹은 ‘New York FAIR’ 법안을 뉴욕주 의회에 제출하였고, 현재 심사⁷⁴⁾중에 있다.

이 외에도 얼굴인식을 비롯한 생체인식 기술 규제법률을 제정한 워싱턴주(Capter 43.386 RCW (Facial Recognition 2020))와 메인주(공무원의 안면감시 시스템 사용규제를 통한 개인정보 보호 및 보안강화에 관한 법률(An act To Increase Privacy and Security by Regulating the Use of Facial Surveillance System by Departments, Public Employees and Public Officials, 2021)) 등이 포괄적인 AI 규제법률이 없는 미국의 현 상황에서 기술 관계자가 가장 주의 깊게 살펴보고, 지켜야 하는 법률이 된다.

IV. 영국과 미국의 향후 AI 규제 정책 및 시사점

1. 영국의 AI 규제 예측과 시사점

가. 영국의 AI 규제 예측

불문헌법 국가인 영국은 규제에 대한 헌법적 해석을 담은 ‘House of Lords Constitution Committee’의 입장에 따라 다양한 기관을 통해 나름의 통일성을 갖는 AI 관련 규제 가이드라인이 제시되고 있기는 하지만, DCMS가 2022년 보고서를 통해 지적한 것처럼 규제 정책 방향의 결정에 있어 혼란과 규제 중첩의 위험을 피하기 어렵다는 문제점이 있다. 2022년 6월, IPO가 발표한 CDPA(Copyright, Designs and Patents Act 1988)에 대한 개정 필요성 및 그 방안에 관한 보고서⁷⁵⁾ 관련 부처와 의회의 강한 반대에 부딪혀 전면 재검토 수준에 들어간 사실이 그 한 예이다.⁷⁶⁾

74) New York State Senate Home-page,

https://www.nysenate.gov/search/global/result?full_text=AI%20Deepfake, 검색일: 2024년 5월 7일.

75) 2021년 9월 발표된 ‘AI 국가 전략’에 따라 지적 재산을 관리·보호하는 IPO(Intellectual Property Office)는 AI 관련 저작권 및 특허제도에 대한 의견수렴을 할 수 있다.

76) 류시원, “인공지능 시대에 대비하는 영국의 저작권 정책 동향”, 선진상사법률연구 통권 제101호, 법

2021년 10월, AI 관련 저작권 제도와 관련하여 IPO의 의견을 수렴하도록 한 ‘국가 AI 전략’에 따라 IPO는 ‘AI와 지식재산권: 저작권 및 특허’에 관한 의견을 개진하였는데, 그 주요 내용은 다음과 같다.

첫째, AI 창작물 즉, 컴퓨터 산출물(Computer-generated Works, ‘CGW’)의 보호와 관련하여 “그 침해 위험성이 없어 현행 CDPA 제9조 제3항⁷⁷⁾의 CGW 관련 규정은 개정 필요성이 인정되지 않는다”, 둘째, 텍스트·데이터 마이닝(Text and Data Mining, ‘TDM’)에 사용되는 저작물 권리 침해 여부 판단에 있어 “권리침해가 존재하지 않고, 저작권자의 옵트아웃도 허용할 필요가 없다”.

이러한 IPO의 견해는 AI 연구 및 혁신 환경의 지원을 위해 사용되는 데이터의 목적 및 이용 주체에 대한 범위에 제한을 두지 않는다는 점에서 기존 창작자 단체의 비판을 받게 된다.⁷⁸⁾ 이에 사례별 실용적이고 유동적인 헌법 해석하에 국민적 지지를 규제 정책 방향의 중요한 결정요소로 삼고 있는 영국 정부로서는 기존의 창작자들과의 불편한 관계 형성은 정치적인 부담일 수밖에 없었기에,⁷⁹⁾ IPO의 견해는 수용되지 못하였다. 이는 영국 정부가 추구하는 실용적이고 효과적인 규제 개선을 위한 ‘기관별·이슈별’ 규제 방식이 오히려 규제 혼란을 가져오고 사회 통합을 저해할 수 있는 위험 요소가 될 수 있음을 보여주는 사례라 할 것이다.⁸⁰⁾

이 외에도 영국 정부의 AI 규제를 위한 최신의 자료인 2023년의 ‘AI 백서’는 AI 규제에 있어 기존의 법률 적용을 배제하고 있지 않을 뿐만 아니라, 관련 법률들을 병렬적으로 적용하기 때문에 AI가 적용·활용되는 경우에 있어

무부, 2023, 5-6면.

77) 인공지능 창작의 시대가 도래할 것을 염두에 두고 제정된 동 법은 다른 국가와 달리 인간 창작자가 없는 컴퓨터 생성물을 보호한다(CDPA 제178조). 이와 함께 그러한 생성물 중 문학적, 음악적, 예술적 저작물에 대한 저작자를 “저작물의 생성에 필요한 준비를 수행한 사람”으로 귀속시키고 있다(CDPA 제9조 제3항)

78) 류시원, 앞의 논문, 7면.

79) 영국의 헌법제도는 상당히 실용적이고 유동적인 특성을 가지고 있기 때문에 영국의 법률은 기술혁신에 대한 국민의 반응을 고려하여 기술변화에 대한 국민의 지지를 담보하는 것이 중요하다는 카렌 영, 앞의 논문, 101면.

80) 이와 관련하여 2022년 DCMS는 ‘AI 규제 원칙 확립에 관한 보고서’를 통해 AI 규제가 독립된 법률이 아닌 다른 목적의 제정 법률과 규제를 통해 부분적으로만 이루어지기 때문에 나타날 수 있는 규제 불명확성과 중복, 모순 등의 문제를 제기한 것의 사례가 된다.

일반인이 관련 법적 요건과 표준 및 지침들로 이루어진 다양한 조합을 이해하기 어렵다는 문제점을 갖는다.⁸¹⁾ 그리고 이는 결국 규제 중첩을 가져와 기술 관계자의 법적 안정성을 해치는 결과로 이어질 확률을 높인다.

이와 같이 현재 영국 정부가 취하는 AI 규제 정책의 문제점은 ‘고위험 AI’를 중심으로 이어지는 국제사회의 적극적인 규제 강화 움직임과 함께 영국 정부에 적지 않은 부담으로 작용할 것이다. 이미 AI 규제 원칙에 대해 우려를 표방하는 보수당 Lord Holmes of Richmond 의원이 2023년 11월, AI 규제 법률(안) ‘Artificial Intelligence (Regulation) Bill’을 발의⁸²⁾하는 등 영국 내에서의 AI 규제를 위한 법률 제정의 목소리도 커지고 있다.

다만, 그동안 다양한 기술·산업 분야에서 영국 정부는 비교적 충실한 비례원칙(proportionate) 및 규제 목표의 명확성(targeted), 그리고 이에 입각한 공정하고 투명한(fair and transparent) 규제 정책과 원칙을 수립·활용하여 높은 성과를 얻어 온 만큼⁸³⁾ 기존의 AI 규제 정책을 당분간 유지할 가능성은 높다. 특히 영국의 유연한 AI 규제 정책은 글로벌 빅테크 기업의 영국 내 유치라는 가시적 성과로 이어지고 있어⁸⁴⁾ AI 기술의 경쟁력 확보를 시급한 국가 과제로 설정한 영국 정부로서는 EU와 같은 규제 강화 정책을 서두르지 않을 것이기 때문이다. 따라서 영국 정부는 국제사회에서의 규제 강화 정책이 주도적인 위치를 선점하지 못하도록 지금보다 더 적극적인 ‘양자간-다자간 파트너십’을 형성하고 이를 통한 글로벌 규제 협력체계를 구축하여 자국 내 AI 규제 정책의 보완 및 국제사회에서의 AI 규제 강화 움직임에 대응해 나갈 것으로 예상된다.

나. 영국 정부의 글로벌 AI 규제 협력체계 구축과 그 시사점

EU의 ‘AI법’ 제정 이후 국제사회에서 AI 규제 필요성이 강력하게 요구되

81) Kostiantyn Ponomarov, How to Navigate UK AI Regulations, Legal Nodes.
(<https://legalnodes.com/article/uk-ai-regulations>, 검색일: 2024년 4월 16일.)

82) UK Paliament Home-page, <https://bills.parliament.uk/bills/3519>, 검색일: 2024년 4월 11일.

83) 문의민, 앞의 보고서, 18면.

84) 중앙일보, “오픈AI, ‘구글 AI 앞마당’ 런던에 첫 해외 지사…왜 다들 영국인가”, 2023년 6월 29일자 기사, <https://www.joongang.co.kr/article/25173615>, 검색일: 2024년 5월 2일.

고 있지만, 영국의 규제 완화 정책은 당분간 유지될 것으로 보인다. 리시 수낙(Rishi Sunak) 총리의 규제 완화 정책 의지와 글로벌 빅테크 기업의 영국 내 유치 등의 가시적 성과가 이어지는 상황⁸⁵⁾에서 영국의 AI 규제 정책 변화는 관련 산업 성장을 위축시킬 수 있는 요소로 작용할 가능성이 있기 때문이다. 다만, 영국 정부는 2023년 ‘AI 정상회의’의 유치 및 그 후속 조치로서 과학혁신기술부(DSIT) 내의 ‘AI 안전연구소(AISI)’ 설립, 그리고 동 회의의 참여국과의 AI 안전연구소 설립 논의⁸⁶⁾ 등 국제사회에서의 AI 규제 리더십 확보를 위해 노력하고 있다. AI 규제 부문에 있어서의 이러한 영국 정부의 대외 협력체계 강화 노력은 자국 내 유연한 AI 규제 정책을 보완하기 위한 정책적 차원의 접근으로 보인다.

우리 정부는 2023년 ‘디지털 권리장전’⁸⁷⁾을 통해 디지털로 연결되는 국제사회에서의 협력 강화 및 규제 리더로서의 지위 확보를 위한 노력을 규정한 바 있다. 디지털로 연결되는 글로벌 시장에서 규제 선도력이 향후 관련 산업 규제를 위한 기준이 될 수 있다는 점에서 규제 리더십 확보는 국제사회에서의 AI 기술력과 함께 시장 지배력을 강화시킬 수 있는 매우 중요한 요소가 된다. 2023년 11월과 2024년 5월, 두 차례의 ‘AI 정상회의’ 이후, 우리나라가 ‘AI 안전 연구소’ 설립에 있어 영국의 경우가 기준이 되고 있는 것만 보더라도⁸⁸⁾ 국제협력 체계에 있어 주도적인 위치 선점이 중요함을 보여준다. 따라서 우리 정부도 국제사회에서 통용될 수 있는 AI 규제 정책과 보편적이고 합리적인 규제 체계 설계를 통해 국제사회에서의 리더십 확보를 위한 노력을 기울여야 할 것이다.

85) 조선훈보, “MS, 런던에 ‘AI 허브’ 짓는다... “AI 강국 되려는 영국의 승리””, 2024년 4월 9일자 기사, https://www.chosun.com/economy/tech_it/2024/04/09/ZDTVDANUVNMFV3NFFLEZXHPKMN6E/, 검색일: 2024년 6월 23일.

86) Digital Today, “英 AI 안전 연구소, 샌프란시스코에 개설한다”, 2024년 5월 21일자 기사, <https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=518260>, 검색일: 2024년 6월 23일.

87) 디지털 권리장전 전문, <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=244&mPid=243&bbsSeqNo=65&nttSeqNo=3017418>, 검색일: 2024년 6월 24일.

88) 연합뉴스, “과기부, 영국 AI 안전연구소 찾아 AI 안전성 협력 논의”, 2024년 5월 21일자 기사, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240531139300017>, 검색일: 2024년 6월 23일.

2. 미국의 AI 규제 예측과 시사점

가. 미국의 AI 규제 예측

삼권분립을 기초로 대통령에게 상당한 입법 권한을 부여하고, 연방과 주 정부 간의 독립된 법체계를 가지고 있는 미국의 AI 규제는 지금과 같이 대통령의 행정명령과 의회의 법률 제정, 그리고 연방과 주 정부 간의 이원적이고 다차원적인 구조로 유지될 것이다. 먼저 연방차원의 포괄적 AI 규제법률이 없는 상황에서 미국 정부는 급속한 AI 기술 발전에 따른 위험에 대응하기 위한 규제 방식으로서 유연하고 신속한 행정명령을 적극 활용할 것으로 보인다.⁸⁹⁾ 즉 2023년의 행정명령 14110⁹⁰⁾과 그 후속 조치로 이어지는⁹¹⁾ 다양한 행정부 중심의 AI 규제 정책을 통해 미국의 AI 규제는 점진적으로 강화되어 나갈 것이다. 다만, 이러한 행정부 중심의 AI 규제 태도는 행정명령의 한계, 즉 미국 대선을 앞두고 차기 정부가 어떠한 AI 규제 정책을 펼쳐나갈지 예상할 수 없는 현실에서 의회의 AI 규제 ‘법률’ 제정은 여전히 과제로 남는다.⁹²⁾

이에 ADPPA(American Data Privacy and Protection Act) 및 AI 관련 기술 위험에 대응할 수 있는 연방의회 차원의 다양한 법률 제정논의는 점점 더 활발해질 것으로 예상된다. 현재 AI 규제 관련 연방 차원의 법률인 2022년의

89) 복잡하고 다양하게 전개되는 현대사회에서 행정명령은 과감하고 효율적이면서도 신속한 결정을 지원한다는 의견의 조재현, “미국 대통령의 행정명령에 관한 연구”, 동아법학 제94호, 동아대학교, 2022, 41~43면.

90) AI 기술의 투명성 향상을 위해 2022년의 ‘AI 권리장전(AI Bill of Rights)’이 기업의 자율규제를 강조하였다면, 2023년 발표된 ‘AI 행정명령(Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence)’은 행정기관의 행위를 매개로 구체적이고 실행가능한 조치를 다수 포함하는 등 미국의 AI 규제는 점차 강화되고 있다.

91) 국립표준기술연구소(NIST) 내의 미국 AI 안전연구소(US AISI, The United States AI Safety Institute) 신설은 2023년 10월의 행정명령 발효 후 90일간의 진전사항을 담은 Fact Sheet(Vice President Harris Announces New U.S. Initiatives to Advance the Safe and Responsible Use of Artificial Intelligence)를 통해 발표되었다. (<https://www.nist.gov/aisi>, 검색일: 2024년 5월 8일) 미국 AI 안전연구소는 사람이 만든 콘텐츠 인증, AI 생성 콘텐츠에 대한 워터마크 표시, 유해 알고리즘 식별 등에 대한 규칙의 제정 및 시행에 필요한 기술 가이드라인 개발을 위한 적극적인 노력을 기울이고 있다.

92) 즉 미국은 자국 내 AI 규제에 대한 포괄적인 접근법이 없기 때문에 AI 거버넌스를 국제적으로 주도할 수 있는 미국의 역량이 저해될 수 있다는 의견은 Joshua P. Meltzer, “The US government should regulate AI if it wants to lead on international AI governance”, 2023년 5월 22일 (<https://www.brookings.edu/articles/the-us-government-should-regulate-ai/>, 검색일: 2024년 5월 8일.)

‘AI 훈련법(Artificial intelligence Training for the Acquisition Workforce Act)’⁹³⁾과 2023년 개정된 ‘국방수권법(National Defense Authorization Act)’⁹⁴⁾ 만으로는 미국 사회에서 심각하게 제기되고 있는 AI 위험에 포괄적으로 대응하기 어렵기 때문이다.⁹⁵⁾ 사실 미 연방의회는 민관을 포괄하는 연방 차원의 AI 규제법률인 ‘알고리즘 책임법(안)(Alorithmic Accountability Act)’의 제정에 관해 이미 2019년과 2022년 2차례에 걸쳐 논의한 바 있다. 동 법률안은 모두 자동화된 의사결정 시스템을 사용하는 기업에 동 의사결정 프로세스에 대한 관련 정보를 이용자와 규제기관 모두에게 제공하게 하고, 이후 지속적인 영향평가를 수행하도록 하여 AI 투명성과 기업의 책임성을 확보하도록 규정하였으나,⁹⁶⁾ 제정으로 이어지지 못한 채, 현재까지 관련 논의만 지속되고 있을 뿐이다.

그러나 Chat GPT의 개발 이후, ①‘강한 AI’ 등장에 대한 미국 각계의 우려,⁹⁷⁾ ②중국의 AI 기술 발전과 정보 침해를 견제하기 위한 조치의 필요성,

93) ‘AI 훈련법’은 연방 행정부와 관련 공무원의 AI 기술의 윤리적 사용과 교육에 관한 내용을 담고 있다. (<https://www.congress.gov/117/plaws/publ207/PLAW-117publ207.pdf>)

94) ‘국방수권법’은 국방 및 정보기관이 AI 시스템과 기능을 기관이 운영하도록 하는 것을 주요 내용으로 다루고 있다. NDAA는 미국 국방부(DOD)의 예산, 지출 및 정책을 명시하는 의회가 매년 통과하는 법안으로, 2023년에서 처음으로 미국의 AI 전략과 발전에 영향을 줄 수 있는 관련 기술과 관련된 조항 규정하였다(James M. Inhofe National Defense Authorization Act (NDAA) for Fiscal Year 2023). 그리고 2024년 회계연도를 위한 법률(2023년 12월 22일 통과)에서는 국방과 안보 강화를 위해 AI를 이용한 국방정책 강화를 강조한다. 그 예로 법350조는 미 해군에게 모든 조선소에서 인공 지능과 자동화의 활용에 관한 전략을 개발하고 시행하는 것을 명령한다. 제1521조는 DOD에게 주요 디지털 및 AI 사무국을 감독하는 지도자 협의회를 설립하도록 규정한다. 제6303조는 미 국무부 내에 “주요 AI 장교”라는 새로운 직책을 설정하여 국무장관에게서 AI와 관련된 모든 문제에 대한 자문역으로 활동하게 한다.

(<https://www.congress.gov/118/crpt/hrpt301/CRPT-118hrpt301.pdf>, 검색일: 2024년 5월 8일.)

95) Aitimes, 바이트든 목소리 복제 ‘가짜 전화’ 등장...AI로 벌써 어지러운 미국 선거란, 2024년 1월 23일자 기사, <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=156708>, 검색일: 2024년 5월 27일.

96) 동 법안의 적용대상은 ‘자동화된 의사결정 시스템(Automated Decision System: ADS)’과 증강된 중요 의사결정 프로세스(Augmented Critical Decision Process : ACDP)’이다. ADS는 인간의 개입 없이 자동화된 결정으로 결정이나 판단의 근거가 되는 모든 컴퓨팅 시스템, 소프트웨어 또는 프로세스로 기계학습, 통계 또는 기타 데이터 처리 또는 인공지능 기술에서 파생된 것을 포함하며, ACDP는 중요한 의사결정에 자동화된 의사결정 시스템을 활용하는 모든 과정, 절차, 기타 모든 활동 등을 포함하는 것으로, 사람이 최종적인 의사결정을 하는 경우에도 그 의사결정이 인공지능·알고리즘 활용 결과를 근거로 할 때 적용될 수 있도록 도입된 개념으로, 여기서 중요한 의사결정이란 개인의 삶에 중대한 영향을 미치는 결정을 말한다.

(<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/6580>)

97) 연합뉴스, “美 의회 첫 AI 청문회...챗GPT 창시자 ‘규제·국제기준 필요’”, 2023년 5월 17일자 기사, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230517003700071>, 검색일: 2024년 4월 28일.

③연방의회 차원에서 제시되고 있는 포괄적인 AI 규제 프레임 워크 마련⁹⁸⁾, 그리고 ④EU의 ‘AI법’ 제정 이후, UN 등의 국제기구를 통해 적극적인 AI 규제를 강조하고 있는 미국 내 AI 규제를 위한 별다른 입법적 조치가 없다는 국내외의 비난⁹⁹⁾¹⁰⁰⁾ 등의 상황들을 종합하여 볼 때, 연방의회 차원의 AI 규제법률의 제정에도 속도가 날 것으로 보인다.

나. 정부 주도의 AI 기술 연구·개발의 지원과 그 시사점

오바마 행정부에서부터 이어져 온 미국 정부의 일련의 AI 정책이 자유로운 기업 생태계 구축이라는 민관간의 목적 공유는 정부와 민간의 ‘역할 분담’을 통해 구현되어 왔다. 즉 미국 정부는 AI 개발을 위한 기초과학 분야 지원의 예산 편성과 제도적 차원의 인프라 구축 및 확충 등을 통해 미국의 AI 기술 경쟁력을 강화시키는 중요한 역할을 담당하였다. 이를 위해 미국 행정부는 주요 연방기관에 AI 연구개발 및 관련 인재 채용을 지원하고, AI 기술 분야 개발을 위한 200억달러(약 26조원)를 웃도는 예산을 배정하였다(의회에 제출한 2025회계연도(2024년 10월~2025년 9월) 연방 예산안¹⁰¹⁾ 참고). 이와 함께 AI 전문가의 미국 내 유치를 위해 ‘국익면제 (National Interest Waiver ‘NIW’)' 프로그램을 AI 산업 분야의 창업과 취업 분야로 확대하였다.¹⁰²⁾ 이는 바이든

98) 2023년 6월 워싱턴 소재의 정책 싱크탱크인 ‘전략국제문제연구소(CSIS)’에서 제시한 AI 규제 핵심 원칙인 ‘SAFE 혁신 프레임워크(SAFE Innovation Framework)’는 연방 의회 내에서 강력한 AI 규제론자로 손꼽히는 Chuck Schumer 민주당 상원 원내대표가 발표한 것이다. 동 프레임워크는 보안(security), 책임(accountability), 민주적 토대(foundations), 설명 가능성(explainability) 등의 앞 글자를 딴 것으로 미국의 AI 기술 혁신을 주도함과 동시에, 안전한 시스템을 구축하는 것을 골자로 한다. 특히 허위 정보와 편향(bias), 저작권 및 지적재산권 이슈에 대한 전반적인 규제를 마련함으로써 민주주의적 가치를 제고하고, AI가 미국 국가 안보와 선거 활동, 노동시장에 미치는 잠재적 위험을 방지하는데 초점을 둔다.(Seneta, Majority Leader Schumer Delivers Remarks To Launch SAFE Innovation Framework For Artificial Intelligence At CSIS, 검색일: 2024년 5월 8일) 다만, Schumer 원내대표는 규제 프레임워크 적용에 앞서 AI 혁신이 우선시되어야 한다는 점을 강조하였듯 연방차원의 법률이 제정되더라도 미국이 AI 주도권을 빼앗기지 않을 정도로 강도가 조절될 것으로 예상된다.(황현정, “미국은 지금”, 키움 글로벌 리서치, 키움증권, 2023, 2면.)

99) 연합뉴스, “미국, 유엔총회에 ‘AI 규제 방침 합의하자’ 결의안 제출”, 2023년 3월 15일자 기사, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240315156400009>, 검색일: 2024년 5월 25일.

100) Fortune Korea, “美 상원 AI 실무 그룹, AI 규제 자꾸만 미뤄”, 2024년 5월 17일자 기사, <https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=38264>, 검색일: 2024년 5월 25일.

101) https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2024/03/budget_fy2025.pdf, 검색일: 2024년 6월 25일.

정부가 발표한 ‘행정명령 14110’의 내용에 포함된 내용으로 미국의 AI 기술 경쟁력 강화를 목표로 한다.¹⁰³⁾

우리나라의 ‘AI 기본법’ 제정논의는 지난 국회에서 10차례 이상, 22대 국회 시작 이후 벌써 4차례의 관련 법안이 발의로 이어지고 있다. 이런 상황에서 EU와 같은 AI 기본법의 제정은 자칫하면 기술 성장을 억제하고, 경쟁력을 저해시킬 수 있다는 주장이 있다. 그러나 기술 안전성의 확보는 공동체 규범체계 안에서 합리적인 규제 체계의 정립으로부터 시작된다고 생각된다. AI가 가진 기술의 위험이 정확히 무엇인지 모르는 현재, 향후 어떠한 기술이 ‘고위험’으로 분류되고, 관련 규제 내용과 정책이 어떠한 방향성을 가질지 예상할 수 없는 상황은 기술 관계자의 연구와 개발에 있어 혼란을 줄 수 있기 때문이다. 따라서 ‘AI 기본법’의 제정은 기술 규제가 가지는 이중적 성격, 즉 기술 위험 관리와 기술 지원과 육성에 대한 국가의 적극적인 의무를 함께 규정해야 할 것이다.¹⁰⁴⁾ 미국의 행정명령 14110과 각종의 규제 정책이 담고 있는 AI 기술 관련 다양한 지원과 육성 내용을 중요하게 살펴되어야 하는 이유도 여기에 있다. 따라서 합리적이고 균형적인 규제 체계 마련과 함께 과학기술 개발과 연구를 위한 재정적 투자와 같은 국가의 재정적 지원, AI 전문가 육성 및 국내의 유능한 기술 인재의 해외 이탈을 막을 수 있는 인적 분야의 제도적 환경 조성 등도 고려할 사안이다.¹⁰⁵⁾

V. 결 론

포괄적 법률인 ‘AI법’ 제정을 통해 AI의 기술 위험에 기반한 단계별 규제를

102) Eric Bord, How AI Executive Order Aims To Compete For Foreign Talent, Law360, 2023 참고.

103) 파이낸셜 뉴스, “AI 인재, 美 취업 길 확대된다[강지나의 수담화론]”, 2024년 2월 4일자 기사, <https://www.fnnews.com/news/202401280054452475>, 검색일: 2024년 6월 23일.

104) 손은지, 위의 논문, 8면.

105) 이에 대해 헌법의 문화국가원리에 비추어 AI 개발과 연구를 위한 국가의 적극적인 노력이 필요하다고 주장하는 손은지, 박사논문, 8면 이하 참고.

추진하는 EU와 다르케¹⁰⁶⁾ 지금까지 영국과 미국은 ‘원칙과 결과’를 중심으로¹⁰⁷⁾ 관련 기술을 규제하여 왔다.

먼저 2023년 제정된 EU의 ‘AI법’은 EU를 탈퇴한 영국에게는 적용되지 않기에 영국은 AI 규제에 있어서 EU와 다른 규제 접근방식을 취하는 한편, AI 산업 분야에서 미-중간 경쟁 구도를 활용한 AI 규제 표준 마련을 위한 노력을 지속하고 있다. 2023년 11월, 미국과 중국, 캐나다와 한국 등 28개국 및 EU가 참석한 최초의 AI 글로벌 정상회담인 ‘AI 안전성 정상회의(AI Safety Summit)’의 개최도 그 일환이라 할 것이다.

동 회의에서 발표된 ‘블레츨리 선언(Bletchley declaration)’을 통해 영국은 AI 안전성 확보를 위한 국제기구의 설립을 제안하였으며, AI 기술 및 규제 선진국들 사이의 중개자로서 국제사회에서의 AI 규제논의를 주도한다.¹⁰⁸⁾ 물론 이와 같은 AI 규제 협력체계 정립 노력은 영국의 기술 산업 관련 규제 정책이 제시하는 원칙에 따라 이행되는 것이기는 하지만, 그 근본에는 최근 국제사회의 AI 규제 강화 기조 속에서 영국이 채택하고 있는 유연한 AI 규제 정책을 보완하고, 타국의 강력한 AI 규제 체계 정립에 대응하기 위한 일종의 규제 보완 전략이 있다.

반면, AI 관련 빅테크 기업이 다수 속해 있음에도 불구하고, 기술 관계자를 비롯한 각계의 강력한 AI 규제 필요성 요구가 이어지고 있는 미국의 경우, 정부 주도의 강화된 규제 정책을 추진하기 시작하였다. 물론 미국의 AI 관련 기본 정책 방향은 여전히 기업과 국가의 성장동력인 AI의 발전을 위한 각종의 지원·육성에 맞추어져 있는 것은 사실이지만, 점차 정교해지는 AI 기술이

106) 오랜 시간 EU의회에서 논의되던 ‘AI법’이 2024년 6월 제정되어 2026년 발효될 것으로 예상되고 있으며, UN은 2023년 구성된 AI 고위급 자문회의를 통해 2024년 8월까지 국제사회에서 통용될 수 있는 AI 규제 방향에 대한 보고서를 마련하겠다고 밝힌 바 있다.(조신비즈, “‘내년 8월까지 AI 규제 방향 결정’...유엔 고위급 회의”, 2023년 12월 11일자 기사, <https://biz.chosun.com/it-science/ict/2023/12/11/OSFHLTWAUNGNPBNY3ETGH4ZHCL/>, 검색일: 2024년 3월 12일.)

107) AI 규제 방식을 ‘원칙’과 ‘규칙’ 중심 규제로 분류한 논문으로 손은지, “AI의 안전한 공동체 편입을 위한 합리적 규제설계에 관한 연구”, 법학논문집 제48권 제1호, 중앙대학교, 2024, 12면 이하.

108) Gov. UK Home-page, The Bletchley Declaration by Countries Attending the AI Safety Summit, (2023<https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023>, 검색일: 2024년 4월 11일.)

가져오는 사회·정치·경제 전반에 걸친 파급효과와 그 위험이 심각해지면서 미국 정부는 AI 기술 수용과 변화에 대응한 AI 규제 정책 변화를 시사하고 있다.

대표적으로 2023년 바이든 대통령의 행정명령 14110은 미국의 AI 기술 경쟁력 확보와 규제 방향, AI 생태계 활성화 및 AI 거버넌스 구축을 위한 정부의 책무를 규정함과 동시에 이와 관련된 기술 관계자의 의무를 함께 규정한다. 이는 미국 정부가 기존에 취하던 연성적이고 자율적인 AI 규제 태도에서 벗어나 강화된 AI 규제 정책 의사를 나타낸 것으로서 행정명령이 순수 행정적인 목적에서 벗어나 의회 입법과 동등한 지위를 가지는 사실상의 입법 장치로 변모하고 있는 미국의 상황에서¹⁰⁹⁾ 관련 기술 관계자를 규제하기 위한 강력한 수단이 된다.

AI 개발과 연구를 위해 정부는 다원적인 규제 정책을 펼쳐나갈 필요가 있다. 본 연구는 보통법계를 대표하는 영국과 미국의 AI 규제 정책 비교를 통해 우리 정부의 향후 AI 규제 정책 방향을 결정하는 데 기초자료로 활용함에 목적하였다. 따라서 이를 통해 국가별로 각기 다른 AI 규제 환경 속에서 커지는 국제 표준(international standards) 정립의 필요성에 따른 규제 예측을 위한 자료가 될 것으로 기대한다. 이에 더해 일종의 ‘적응 규제(Adaptive regulation)’¹¹⁰⁾ 패러다임을 겪는 우리의 AI 규제 정책 방향을 정함에 있어 ① AI 규제 협력체계 구축, ② AI 개발을 위한 기초과학 분야 및 관련 연구 분야에 대한 정부의 재정적·제도적 차원의 적극적인 지원이 고려되기를 요구한다.

투고일 : 2024. 06. 25.	심사일 : 2024. 08. 02.	게재확정일 : 2024. 08. 06.
---------------------	---------------------	-----------------------

109) Neighbors, William D., Presidential Legislation by Executive Order, University of Colorado Law Review, vol. 37, no. 1, 1964, 112.

110) 새로운 과학, 기술 및 사회적 조건과 일치하지 않는 규제는 오히려 사회적 혼란을 가져올 수 있기 때문에 규제의 부작용을 예측·예방할 수 있는 적응적인 규제 전환이 필요하다는 Lori S. Benneer, Jonathan B. Wiener, Adaptive Regulation: Instrument Choice for Policy Learning over Time, DRAFT working paper -- Revised 12 February 2019, Harvard Kennedy School, 2019.

참고문헌

1. 국내문헌

- 고환경, 이일신, 강준모, “글로벌 인공지능(AI) 규제 동향과 시사점 - EU, 미국, 영국을 중심으로”, 『Issue Brief』 vol 2, 광장 국제통상연구원, 2024.
- 김경숙, 홍건식, “바이든 행정부의 첫 인공지능(AI) 행정명령과 시사점”, 『이슈브리핑』 480호, INSS, 2023.
- 김범준, “미국의 법률체제와 사법제도”, 『최신의국법제정보』 제4호, 한국법제연구원, 2010.
- 김재원, “미국 법원에서의 체계적 접근”, 『성균관법학』 제20권 제2호, 성균관대, 2008.
- 류시원, “인공지능 시대에 대비하는 영국의 저작권 정책 동향”, 『선진상사법률연구』 통권 제101호, 법무부, 2023.
- 문의빈, “영국의 규제 완화와 창업지원 법제 연구”, 연수보고서, 법제처, 2020.
- 박영도, “주요국가의 기업규제 개혁법제에 관한 비교법적 연구(Ⅰ) - 영국, 독일의 규제개혁 입법 동향-”, 『현안분석』 2008-16, 한국법제연구원, 2008.
- 박일경, “英國의 法體系와 司法制度(上)”, 법제처, 1958. (<https://www.moleg.go.kr/mpbleg/mpblegList.mo?mid=a10402020000&yr=&mn=&keyField=ALL&keyWord=%EC%98%81%EA%B5%AD%EC%9D%98+%EB%B2%95%EC%B2%B4%EA%B3%84%EC%99%80+%EC%82%AC%EB%B2%95%EC%A0%9C%EB%8F%84+%28%EC%83%81%29>, 검색일: 2024년 4월 20일.)
- 법제처, “영국의 법률체제”, 법령정보관리원, 2016.
- 성선제, “미국의 정부입법에 관한 고찰”, 월간법제 2006, 법제처, 2006.
- 손은지 박사논문, 『인공지능의 헌법적 위험과 대응적 규범체계 정립에 관한 연구』, 숙명여자 대학교, 2023.

- 손은지, “AI의 안전한 공동체 편입을 위한 합리적 규제설계에 관한 연구”, 「법학논문집」 제48권 제1호, 중앙대학교, 2024.
- 오연주, 권태균, “영국의 친혁신 AI 규제 추진 동향”, 「NIA AI Report」, NIA, 2022.
- 이혁우, “규제의 개념에 관한 소고”, 「행정논총」 제47권 제3호, 서울대학교, 2009.
- 이현출, 문예찬, “미국 대통령 정책실현 수단으로서의 행정명령”, 「일감법학」 제45권, 건국대학교, 2020.
- 정하명, “미국 대통령의 대통령 지시에 관한 연방대법원의 최근 판결례”, 「법학논고」 제71집, 경북대학교, 2020.
- 조재현, “미국 대통령의 행정명령에 관한 연구”, 「동아법학」 제94호, 동아대학교, 2022.
- 카렌 영, “법, 규제 그리고 기술혁신의 긴장관계-영국 경험에서 도출한 최근 사례를 중심으로”, 「경제규제와 법」 제9권 제2호, 서울대학교 공익산업법센터, 2016.
- 홍완식, 김수용, 최혜선, “미국의 법령체계와 입법심사기준에 관한 연구”, 법제처 용역 보고서, 법제처, 2010.
- 황현정, “미국은 지금”, 「키움 글로벌 리서치」, 키움증권, 2023.
- KDI 경제정보센터 자료연구팀, “불붙은 AI 기술패권 전쟁, 누가 AI 경쟁에서 이기고 있는가?”, 「해외동향-AI편」, KDI, 2020.

2. 해외문헌

- 수잔 E. 더들리, 제리 브리토(웁긴 임택진), 임규제의 틀(Regulation Primer), 국무조정실, 2017.
- CST, Reforming the governance of technological innovation, 2018.
- DCMS, Online Harms White Paper, PART 4: Technology, education and awareness, 2019.
- HM Government, National Cyber Strategy 2022, 2022.

- David A. Strauss, Is Carolene Products Obsolete?, Chicago Unbound, University of Chicago Law School, 2010.
- Emily S. Bremer, The Unwritten Administrative Constitution, Florida Law Review volumn 66, Issue 3, 1257(2014).
- Eric Bord, How AI Executive Order Aims To Compete For Foreign Talent, Law360, 2023
- Joshua P. Meltzer, The US government should regulate AI if it wants to lead on international AI governance, 2023년 5월 22일(<https://www.brookings.edu/articles/the-us-government-should-regulate-ai/>, 검색일: 2024년 5월 8일.)
- Lori S. Benneer, Jonathan B. Wiener, Adaptive Regulation: Instrument Choice for Policy Learning over Time, DRAFT working paper -- Revised 12 February 2019, Harvard Kennedy School, 2019.
- Melanie J Calvert et al, Advancing UK regulatory science and innovation in healthcare, Journal of the Royal Society of Medicine Volume 114, Issue 1, Sage Journal, 2021.
- Neighbors, William D., Presidential Legislation by Executive Order, University of Colorado Law Review, vol. 37, no. 1, 1964.
- Kostiantyn Ponomarov, How to Navigate UK AI Regulations, Legal Nodes, (<https://legalnodes.com/article/uk-ai-regulations>, 검색일: 2024년 4월 16일.)
- Robert Bateman, How to Comply with California's Bot Disclosure Law, 2023년 7월 1일, Termsfeed(<https://www.termsfeed.com/blog/ca-bot-disclosure-law/>, 검색일: 2024년 5월 7일.)
- Wilfred Chan, NYC is about to regulate AI in hiring. Critics say the new law doesn't do much, Fast company logo, 2023년 2월 27일자 (<https://www.fastcompany.com/90856421/nyc-is-about-to-regulate-ai-in-hiring-critics-say-the-new-law-doesnt-do-much?partner=rss>, 검색일: 2024년 5월 7일.)

3. 기 타

Executive Order On Advancing Racial Equity and Support for Underserved Communities Through the Federal Government, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-advancing-racial-equity-and-support-for-underserved-communities-through-the-federal-government/>, 검색일: 2024년 5월 1일.)

National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan 2023 Update (<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/05/National-Artificial-Intelligence-Research-and-Development-Strategic-Plan-2023-Update.pdf>, 검색일: 2024년 5월 1일.)

Preparing for the Future of Artificial Intelligence, (https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf, 검색일: 2024년 4월 30일.)

UK Gov, UK unveils world leading approach to innovation in first artificial intelligence white paper to turbocharge growth(<https://www.gov.uk/government/news/uk-unveils-world-leading-approach-to-innovation-in-first-artificial-intelligence-white-paper-to-turbocharge-growth>, 검색일: 2024년 4월 16일.)

U.S International Trade Administration, UK AI REGULATIONS 2023, (<https://www.trade.gov/market-intelligence/uk-ai-regulations-2023>, 검색일: 2024년 4월 16일.)

Select Committee on Constitution Sixth Report, CHAPTER 8: Improving the framework of regulation. (영국 의회 홈페이지 참고, <https://publications.parliament.uk/pa/ld200304/ldselect/ldconst/68/6810.htm>, 2024년 4월 13일.)

The White House, “Remarks by President Biden on Seizing the

Opportunities and Managing the Risks of Artificial Intelligence”
(<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/06/20/remarks-by-president-biden-on-seizing-the-opportunities-and-managing-the-risks-of-artificial-intelligence/>, 검색일: 2024년 5월 1일.)

The White House, Blueprint for an AI Bill of Rights, (<https://www.whitehouse.gov/ostp/ai-bill-of-rights/>, 검색일: 2024년 5월 1일.)

The white House, FACT SHEET: Vice President Harris Announces OMB Policy to Advance Governance, Innovation, and Risk Management in Federal Agencies’ Use of Artificial Intelligence, (<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/03/28/fact-sheet-vice-president-harris-announces-omb-policy-to-advance-governance-innovation-and-risk-management-in-federal-agencies-use-of-artificial-intelligence/>, 검색일: 2024년 5월 2일.)

<국문요약>

영국과 미국의 AI 규제 정책과 시사점

손 은 지

영국과 미국은 그 역사적 밀접성에도 불구하고, 양국의 발전 과정에서 나타난 정치, 경제, 문화적 특성이 각국의 규범체계 형성에 영향을 주면서 독자적인 AI 규제 정책 및 체계를 수립해 나가고 있다. 먼저 영국은 자국의 AI 기술 발전과 혁신 촉진 및 국제사회에서의 리더십을 강조하는 유연한 규제 정책하에 ‘원칙과 결과 중심’의 기관별 AI 규제 체계를 정립한다. 그리고 이를 통해 ‘친기업적’이고, ‘친혁신적’인 규제 원칙을 제시하는 동시에 국제사회의 강력하고 포괄적인 AI 규제 강화 움직임을 견제하기 위한 ‘양자간-다자간’의 AI 규제 협력체계를 구축한다. 한편, 미국은 2023년 10월, 바이든 대통령의 행정명령 발효 이후, 지금까지의 ‘친성장’ 중심의 AI 자율규제 정책에서 벗어나 AI 규제 강화 움직임을 보이기 시작하였다. 즉 연방과 주의 분권적 법체계에 기반한 이원적인 AI 규제 체계를 형성하고 있는 미국은 그동안 의회 제정 법률을 통한 AI 규제 정책을 펼치고 있는 주 정부와 달리, 연방정부는 주로 연성적이고 자율적인 AI 규제 정책을 채택해 왔다. 그러나 AI로 인한 다양한 규범적·윤리적 문제들이 발생하고, 이에 대응한 규제 필요성이 사회 각계에서 제기됨에 따라 연방정부는 행정명령 및 관련 AI 규제 조치를 시행하는 등 기존의 AI 규제 정책에 대한 변화를 예고하고 있다. 특히 엄격한 삼권분립 하의 미국의 행정명령이 순수 행정적인 목적에서 벗어나 의회 입법과 동등한 지위를 가지는 사실상의 입법 장치로 변모하고 있는 미국의 상황에서 행정부의 이러한 조치는 EU의 ‘AI법’과 함께 국제사회에 적잖은 영향을 줄 것으로 예상된다. 이처럼 영국과 미국의 AI 규제 정책은 국제사회 전반이 겪고 있는

일종의 ‘적응규제(Adaptive regulation)’ 패러다임 속에서 자국의 규제 원칙과 목표, 그리고 규범체계에 따라 수립·시행되고 있다. 다만, 양국 모두 AI 기술의 안전성과 지속가능성, 그리고 혁신이라는 AI 규제 원칙에 근거하여 자국내 질서 유지, 국제사회에서의 기술경쟁력과 규제 선도력 강화를 위한 전략적 접근을 취한다는 공통점을 갖는다. 그리고 이러한 양국의 AI 규제 정책은 향후 이어질 국가 간 AI 규제 협력체계 구축에 앞서 규제 예측을 위한 중요한 기초 자료로 활용될 수 있으며, 이를 통해 우리의 규제 대응 방안을 모색해 볼 수 있을 것이다.

주제어: 영국의 규제 정책과 AI 규제, 미국의 규제 정책과 AI 규제, 행정명령, 글로벌 AI 규제 협력 거버넌스, 블레츨리 선언

<Abstract>

Comparison of AI Regulation Policies in the UK and the US

SON EUN JI

Despite their historical closeness, the UK and the US have developed distinct AI regulatory policies, influenced by their unique political, economic, and cultural characteristics. These policies have shaped their respective regulatory frameworks.

The UK emphasizes a flexible regulatory policy that promotes the advancement and innovation of AI technology, aiming to assert leadership on the international stage. The UK has established an agency-specific AI regulatory framework based on principles and outcomes, advocating for pro-business and pro-innovation regulatory principles. Concurrently, the UK seeks to counter the growing trend towards stringent and comprehensive AI regulations globally by building bilateral and multilateral AI regulatory cooperation frameworks.

In contrast, following President Biden's executive order in October 2023, the US is showing signs of moving away from its previously growth-centric self-regulatory AI policy. The US has a dual AI regulatory framework based on its federal and state decentralized legal systems. While state governments have implemented AI regulatory policies through

legislative measures, the federal government has mainly adopted soft and voluntary AI regulatory policies. However, with the emergence of various normative and ethical issues related to AI and the corresponding regulatory needs raised by various sectors of society, the federal government has begun to demonstrate a strong commitment to AI regulation through executive orders. This shift is particularly significant given that, under the strict separation of powers in the US, executive orders are evolving into de facto legislative tools with equivalent status to congressional legislation.

Both the UK and US AI regulatory policies are framed within a broader “adaptive regulation” paradigm experienced by the international community. Despite being developed according to their respective regulatory principles, goals, and normative systems, both countries’ AI regulatory policies revolve around specific principles. These principles focus on the safety, sustainability, and innovation of AI technology. Through these policies, the UK and the US aim to enhance the competitiveness of their AI technology and maintain regulatory leadership in the international arena. Research on these regulatory policies is crucial as they provide essential foundational data for predicting the future development of inter-country cooperation frameworks.

Key Words: Regulatory policies in the UK and the US, AI regulation in the UK, AI regulation in the US, executive orders, Global governance